

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

г. Смоленск

«29» мая 2026 г.

1. ПРЕАМБУЛА И СТАТУС ОФЕРТЫ

1.1. Заказчик: ООО «Автоальянс-Смоленск», ИНН 6732110940, ОГРН 1156733014899, место нахождения: Смоленская обл, Смоленский р-н, село Печерск, ул Смоленская, д 20, офис 1.

1.2. Перевозчик: Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее перевозку грузов автомобильным транспортом и акцептовавшее настоящую оферту.

1.3. Настоящий документ является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Акцептом (принятием условий) со стороны Перевозчика признается:

- подписание Перевозчиком Заявки (поручения) любым способом связи (email, мессенджер);

- фактический допуск транспортного средства Перевозчика к погрузке по реквизитам Заказчика или грузоотправителя;

направление Перевозчиком счета на оплату со ссылкой на номер Заявки Заказчика.

1.4. С момента акцепта договор считается заключенным в письменной форме без подписания двустороннего документа (ст. 438 ГК РФ).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз Заказчика (или Клиента Заказчика) в пункт назначения, выдать его управомоченному лицу (грузополучателю), а Заказчик обязуется уплатить согласованную плату за перевозку.

2.2. Перевозчик не вправе передавать груз третьим лицам для фактической перевозки (субподряд) без письменного согласия Заказчика. В случае нарушения этого запрета Перевозчик несет перед Заказчиком полную ответственность за действия субподрядчика как за свои собственные.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВКИ

3.1. Отношения по каждой перевозке регулируются Заявкой, которая является неотъемлемой частью договора. Заявка направляется Заказчиком Перевозчику и должна содержать следующие данные:

Параметр	Значение (указывается для каждого рейса)
Маршрут	Адрес погрузки → Адрес выгрузки (с указанием страны)
Описание груза	Наименование, вес (т), объем (м3), объявленная стоимость груза (руб.)
Специфические свойства	Опасный груз (класс), рефрижератор (температурный режим), негабарит, сборный груз

Параметр	Значение (указывается для каждого рейса)
Дата и время загрузки	Дата (период) с указанием «с 08:00 до 10:00» местного времени
Норматив на погрузку	В часах / календарных днях / рабочих днях
Норматив на выгрузку	В часах / календарных днях / рабочих днях
Стоимость перевозки (фрахт)	В рублях (с НДС или без)
Штраф за опоздание на погрузку	Сумма в рублях за час / фиксированная
Штраф за сверхнормативный простой	Сумма в рублях за час

3.2. Перевозчик, получивший Заявку, обязан в течение 2 часов подтвердить ее акцептом либо направить мотивированный отказ. Молчание Перевозчика в ответ на Заявку не является акцептом.

3.3. Любые изменения условий перевозки (перенос дат, изменение маршрута) оформляются дополнительным соглашением к Заявке, подписанным обеими сторонами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА (ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ)

4.1. За утрату, недостачу или повреждение груза:

4.1.1. Перевозчик несет полную материальную ответственность за сохранность груза с момента его принятия к перевозке (подписания транспортной накладной) до момента выдачи грузополучателю (ст. 796 ГК РФ).

4.1.2. Размер ответственности Перевозчика определяется исходя из объявленной стоимости груза, указанной в Заявке, и не может быть ограничен ссылками на какие-либо тарифы, лимиты, пределы ответственности, установленные транспортными уставами, или на отсутствие объявленной ценности. Объявленная стоимость груза, указанная в Заявке, признается Сторонами как реальный ущерб, подлежащий возмещению в полном объеме (ст. 15, 393 ГК РФ).

4.1.3. В случае если по вине Перевозчика Заказчик понес убытки перед своим Клиентом (в том числе выплатил стоимость утраченного или поврежденного груза, штрафы, неустойки, судебные расходы), Перевозчик обязан возместить Заказчику такие убытки в полном объеме в порядке регресса в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления требования с приложением подтверждающих документов (ст. 805, ст. 1081 ГК РФ). Размер убытков подтверждается вступившим в законную силу судебным актом по спору между

Заказчиком и его Клиентом либо добровольным признанием Заказчиком требований Клиента, если такое признание было разумным и добросовестным.

4.2. Ответственность за нарушение нормативов в виде простоев и опозданий определяется непосредственно в заказе на перевозку.

4.3. За срыв заявки (неподачу транспорта):

Если Перевозчик не подал транспортное средство под погрузку или отказался от исполнения Заявки менее чем за 24 часа до времени, указанного в Заявке, Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% (Тридцати процентов) от согласованной стоимости перевозки, а также возмещает разницу в цене, если Заказчик был вынужден нанять другого перевозчика по более высокой ставке.

4.4. За перегруз (нарушение осевых нагрузок):

4.4.1. Перевозчик обязан знать маршрут и соблюдать допустимые осевые нагрузки (с учетом сезонных ограничений, дорожных знаков, требований Автодора).

4.4.2. Все штрафы с систем весового и габаритного контроля (АПВГК), а также штрафы, выписанные инспекторами Ространснадзора/ГИБДД за перегруз, выставленные Заказчику или Грузоотправителю, Перевозчик возмещает в двойном размере (сумма штрафа + расходы Заказчика на перевывставление, но не менее 2 000 рублей за каждый факт).

5. НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ И ПОРЯДОК ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ

5.1. Прибытие транспорта:

Прибытие транспортного средства под погрузку/выгрузку считается своевременным, если транспортное средство прибыло на склад (терминал) в период с 08:00 до 10:00 местного времени даты, указанной в Заявке в качестве даты загрузки/выгрузки. Датой прибытия признается календарная дата, в которую ТС прибыло в указанный интервал, независимо от фактического момента начала погрузки.

5.2. Начало течения норматива простоя (в часах):

Если в Заявке норматив установлен в часах, течение начинается с 10:00 местного времени даты прибытия при условии своевременного прибытия. При опоздании — с момента фактического прибытия.

5.3. Начало течения норматива (в днях/сутках):

Если норматив установлен в календарных днях или сутках, течение начинается с 00:00 дня, следующего за днем прибытия. День прибытия в норматив не включается (ст. 191 ГК РФ).

5.4. Исчисление норматива в рабочих днях (с исключением выходных):

Если в Заявке норматив установлен в рабочих днях (с указанием «без учета выходных»), рабочими считаются дни с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни РФ. Суббота, воскресенье и праздники в норматив не включаются.

5.5. Момент окончания норматива и начала сверхнормативного простоя:

При нормативе в часах: сверхнормативный простой начинается по истечении указанного количества часов с момента начала течения (п. 5.2);

При нормативе в календарных днях: с 00:00 дня, следующего за последним днем норматива;

При нормативе в рабочих днях: с 00:00 календарного дня, следующего за последним рабочим днем норматива.

5.6. Фиксация времени:

Время начала и окончания погрузки/выгрузки фиксируется отметками в транспортной накладной (дата, время, подпись). При отсутствии отметок — данными ГЛОНАСС/GPS, тахографа, фото/видеофиксацией с временной меткой либо письменной перепиской сторон.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

6.1. Международные перевозки (в том числе с пересечением границы ЕАЭС, СНГ, ЕС):

6.1.1. Перевозчик обязан иметь действующую карточку допуска к МДП (Carnet TIR), если перевозка осуществляется по процедуре МДП, либо иные таможенные гарантии (гарантийный сертификат, финансовое обеспечение).

6.1.2. Перевозчик обязан предоставить Заказчику копии документов на водителя (загранпаспорт, визы, разрешение на работу, если требуется) не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

6.1.3. Перевозчик несет полную ответственность за:

несоблюдение таможенного законодательства страны транзита/назначения (контрабанда, недекларирование, несоответствие груза документам);

штрафы за отсутствие виз, разрешений, страховок;

простой на границе по вине Перевозчика (отсутствие документов, поломка транспорта, нарушение режима труда и отдыха, запрещенные предметы у водителя).

6.2. Перевозки опасных грузов (классы 1-9 по ДОПОГ):

6.2.1. Перевозчик обязан иметь (ст. 31.3 ФЗ № 257-ФЗ, ДОПОГ):

свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя (действующее);

свидетельство ДОПОГ о допуске транспортного средства;

письменные инструкции (аварийные карточки);

средства индивидуальной защиты и противоаварийное оборудование.

6.2.2. При непредоставлении указанных документов Перевозчик не допускается к погрузке, а Заявка считается сорванной по вине Перевозчика с уплатой штрафа в размере 30% от стоимости перевозки.

6.3. Рефрижераторные перевозки (температурный режим):

6.3.1. Перевозчик обязан:

предоставить транспортное средство с исправной рефрижераторной установкой, прошедшей техническое обслуживание;

предоставить Заказчику до начала погрузки действующий сертификат калибровки термографа (сроком не более 12 месяцев);

обеспечить работу рефрижератора на протяжении всего маршрута, включая время стоянок и ожидания;

предоставить по требованию Заказчика распечатку данных термографа за весь период перевозки.

6.3.2. Непредоставление документов, указанных в п. 6.3.1, является основанием для отказа в допуске транспортного средства к погрузке, а Заявка считается сорванной по вине Перевозчика с уплатой штрафа в размере 30% от стоимости перевозки.

6.3.3. В случае порчи груза из-за несоблюдения температурного режима Перевозчик возмещает полную объявленную стоимость груза (ст. 796 ГК РФ), а также уплачивает штраф в размере 50% от стоимости перевозки, если не докажет,

что режим был нарушен вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить (скрытый дефект рефрижератора, подтвержденный заключением независимой экспертизы).

6.4. Негабаритные и тяжеловесные перевозки (сверхнормативный груз):

6.4.1. Перевозчик обязан иметь:

специальное разрешение на движение (если требуется) — оформляется за счет Заказчика или Клиента, но на имя Перевозчика;

транспортное средство, соответствующее габаритам и весу груза (подтверждается технической документацией).

6.4.2. Перевозчик несет ответственность за:

повреждение инфраструктуры (мосты, путепроводы, ЛЭП, светофоры) по вине Перевозчика (неправильный выбор маршрута, превышение скорости, игнорирование запрещающих знаков);

штрафы за движение без специального разрешения или с нарушением условий разрешения.

6.5. Сборные грузы (консолидация):

6.5.1. Перевозчик обязан вести пообъектный учет мест груза при погрузке и выгрузке.

6.5.2. При обнаружении недостачи отдельных мест (пересортицы) в сборном грузе, если Перевозчик не может доказать, что недостача произошла не по его вине (например, представил видеозапись погрузки, подтверждающую передачу всех мест), Перевозчик возмещает стоимость утраченных мест исходя из объявленной стоимости, пропорционально весу/объему.

7. ПРИЗНАНИЕ ГРУЗА УТРАЧЕННЫМ (СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ)

7.1. Стороны соглашаются, что груз считается утраченным, и у Перевозчика возникает обязанность возместить его объявленную стоимость, если:

груз не был выдан грузополучателю в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты, согласованной в Заявке как дата доставки, — при междугородной перевозке (расстояние более 300 км);

груз не был выдан в течение 5 (Пяти) календарных дней — при городской/пригородной перевозке (расстояние до 300 км);

груз не был выдан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней — при международной перевозке (если иной срок не установлен применимым транспортным правом).

7.2. По истечении указанных сроков Заказчик вправе без дополнительного уведомления предъявить Перевозчику требование о возмещении стоимости утраченного груза и иных убытков.

8. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУЗА И СОСТАВЛЕНИЯ АКТОВ

8.1. При выдаче груза грузополучателю Перевозчик обязан:

совместно с грузополучателем осмотреть груз на предмет видимых повреждений, недостачи мест, нарушения целостности упаковки;

при обнаружении повреждений — сделать отметку в транспортной накладной с указанием характера и степени повреждений;

предложить грузополучателю составить Акт о приемке груза (форма ТОРГ-2 или произвольная форма) и подписать его со стороны Перевозчика.

8.2. В случае отказа грузополучателя от подписания Актов или от составления отметок в накладной, Перевозчик обязан:

сделать в транспортной накладной запись: «Грузополучатель от подписи отказался, повреждения груза зафиксированы путём фото- и видеосъёмки»; произвести фото- и видеофиксацию повреждений (при их наличии) с обязательным отображением даты и времени съёмки (например, через приложение с временной меткой);

незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить Заказчика об отказе грузополучателя и направить Заказчику фотоматериалы.

8.3. Невыполнение Перевозчиком обязанностей, предусмотренных п. 8.1 и 8.2 настоящего договора, лишает Перевозчика права ссылаться на отсутствие замечаний грузополучателя и рассматривается как признание Перевозчиком факта повреждения груза в полном объеме, указанном в одностороннем акте грузополучателя или в претензии Заказчика.

8.4. Односторонний акт грузополучателя, составленный в присутствии водителя Перевозчика, а также фото- и видеоматериалы, подтверждающие повреждения, являются надлежащими доказательствами для предъявления претензии Перевозчику.

9. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА

9.1. Перевозчик обязуется застраховать свою гражданскую ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза на сумму, определяемую Заказчиком в каждой Заявке отдельно (исходя из объявленной стоимости груза). При отсутствии указания суммы в Заявке Перевозчик обязан иметь действующий полис страхования ответственности на сумму не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

9.2. По первому требованию Заказчика Перевозчик обязан предоставить копию действующего страхового полиса (выписку из договора страхования). Неисполнение этой обязанности является основанием для отказа в согласовании Заявок и одностороннего расторжения договора.

10. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

10.1. Перевозчик освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если докажет, что такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, военные действия, террористические акты, введение чрезвычайного или военного положения), которые возникли после заключения Заявки и которые Перевозчик не мог предотвратить (ст. 401 ГК РФ).

10.2. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором) и не освобождают Перевозчика от ответственности:

кража груза, в том числе с охраняемой стоянки;

дорожно-транспортное происшествие по вине Перевозчика или неустановленного лица;

пожар, замыкание электропроводки, поломка транспортного средства;

действия третьих лиц, не являющихся сторонами договора;

отсутствие у Перевозчика денежных средств для оплаты топлива, ремонта, штрафов;

задержка или арест транспортного средства государственными органами, если такой арест произошел по вине Перевозчика (нарушение ПДД, отсутствие документов, долги по налогам);
погодные условия (дождь, снегопад, туман, гололед), если они не привели к официальному закрытию дорог (перекрытию движения);
отказ грузоотправителя или грузополучателя от погрузки/выгрузки, забастовки на складах.

10.3. Перевозчик, ссылающийся на форс-мажор, обязан уведомить Заказчика в течение 24 часов с момента наступления обстоятельств и предоставить подтверждение Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа.

11. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

11.1. Обязательный претензионный порядок (ст. 39 УАТ РФ). Срок рассмотрения претензии — 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения.

11.2. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора, составляет 1 (Один) год (ст. 42 УАТ РФ, ст. 13 ФЗ № 87-ФЗ). Течение срока исковой давности приостанавливается на время рассмотрения претензии (п. 3 ст. 202 ГК РФ).

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика с обязательным соблюдением претензионного порядка (ст. 37 АПК РФ).

13. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА ООО «Автоальянс-Смоленск»

ИНН 6732110940 / КПП 6732110940 / ОГРН 1156733014899

Юр. адрес: Смоленская обл, Смоленский р-н, село Печерск, ул Смоленская, д 20, офис 1

Банк 1: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411

к/с 30101810145250000411

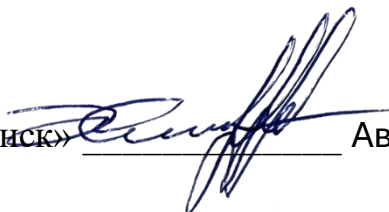
р/с 40702156264761000036

Банк 2: Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк, БИК 046614632

к/с 30101810200000000632

р/с 40702810959710001997

Директор ООО «Автоальянс-Смоленск»



Аветисян Хачик

